

36번

자유 발언에 있어서 개인에게 부여되는 자율성은 본질적으로 개인적(순전히 발화자의 관점에서 이해되는)일 수도 있고 관계적일 수도 있다.

그들이 자신의 인격을 자유롭게 발전시킬 수 있도록 하기 위해 개인의 발언은 보호되어야 한다.

심지어 이러한 발전이 오직 사회적인 삶 속에서 즉, 타인과의 관계 속에서 그리고 어쩌면 그들과의 협력 속에서만 가능하다는 점을 염두에 두더라도, 이것은 중요하다.

그러나 관계적 자율성은 발언의 청중들의 이익들 또한 고려한다.

발언은 또한 타인의 자율성을 제한할 수 있는데, 예를 들어 명예 훼손, 사생활 침해, 또는 특정 공동체에 상처를 주는 혐오 발언의 경우가 그러하다.

유럽의 법 체제들 또한 표현의 자유의 한계를 설정할 때 후자의 측면을 고려한다.

사회적 공존의 평화와 안정을 보장할 목적으로, 그것들은 발언으로 영향을 받는 사람들의 자율성을 위하여 표현의 자유를 제한한다.